**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental do Estado de Alagoas.

**Nº Carta Consulta: 60986**
**Processo: 03101.101035/2023-10**
**Mutuário: Estado de Alagoas**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 10 de Abril de 2023**

**Fontes Externas:**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 300.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 09
3. FINANCIAMENTO ..... 09
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 09
4. EXECUÇÃO ..... 09
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 09
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 10
5. RISCOS ..... 10
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 10
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 10
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 11
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 11
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 11
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 11
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 11

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Diagnóstico fiscal de Alagoas

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), do estado de Alagoas, é de 0,684 (índice classificado como médio), no ano de 2021. Dos seus 102 municípios, baseado nos dados de 2021, nenhum deles apresenta IDH muito alto (igual ou superior a 0,800). A capital Maceió e os demais 101 municípios têm IDH baixo (0,7 ou abaixo disso).

Os ajustes fiscais implementados logo no início de 2015 e que estão sendo mantidos, proporcionaram as condições necessárias para que o Estado alcançasse solidez fiscal e financeira que permitiu melhorar sua classificação de risco para obtenção de crédito, aumentar sua capacidade de investimentos, ampliar a oferta de serviços públicos e valorizar seu quadro de servidores.

Não obstante, a partir de 2022, como pode ser analisado no Anexo 1, já é observada uma mudança da trajetória desses resultados, evidenciando, por um lado, o aumento das despesas, especialmente do serviço da dívida e dos gastos com pessoal, e de outro, a queda da arrecadação decorrente notadamente dos impactos da Lei Complementar nº 194/2022 e do fim do ciclo de ingressos extraordinários, chamando a atenção para os desafios fiscais já presentes em 2022 e com perspectiva de intensificação para os próximos anos.

A Dívida Consolidada Bruta (DC) do estado correspondia a 84.49% da Receita Corrente Líquida em 2021, permitindo que o estado alcançasse a classificação B na CAPAG relativa a este indicador. O perfil da dívida não é o mais adequado, com alguns contratos domésticos contendo custos de financiamento elevados e prazos relativamente curtos. O momento macroeconômico é favorável à reestruturação de dívidas em Real por causa do aumento da taxa Selic resultante da política monetária mais restritiva.

Por isto, o Governo do Estado pretende melhorar o perfil da dívida pública, por meio de uma operação de reestruturação e recomposição de principal de dívida estadual contraída com credores nacionais (Banco do Brasil S.A e Caixa Econômica Federal), de modo a assumir novo compromisso de linha de crédito com BIRD, em condições mais favoráveis e atingir melhor patamar de endividamento. As condições financeiras das operações elegíveis, todas essas com garantia da União, bem como os custos atuais podem ser analisadas no Anexo 2.

A economia estimada com a reestruturação pretendida é de R$ 195,5 milhões em termos de Valor Presente Líquido (incluindo, a perda de vantagem decorrente dos pagamentos das multas contratuais), o que representa 14,5% do saldo devedor total das dívidas a serem reestruturadas). Essa economia é resultante da redução do custo e do alongamento dos prazos de pagamento de 4 operações de crédito atualmente existentes em comparação às condições financeiras do empréstimo do Banco Mundial.

O novo empréstimo permitirá suavizar os pagamentos da dívida pública ao longo dos exercícios, contribuindo com a programação financeira do Estado. A nova operação de crédito com o BIRD estenderá o vencimento das dívidas a serem reestruturadas em 10 anos. Assim, o prazo final total passará de 2032 para 2042. A queda no serviço da dívida até 2030 abrirá espaço fiscal para novos investimentos no período.

Diagnóstico Ambiental

Os Cadastros Ambientais Rurais (CAR) fornecem uma base de dados referente aos imóveis rurais e áreas com remanescentes de vegetação, reservas e áreas de preservação, facilitando assim a implantação, execução, monitoramento e fiscalização de políticas públicas sobre meio ambiente. Não obstante, legislação que permita uma validação das informações dos CAR, que é autodeclaratória, é de extrema importância para permitir uma maior fidedignidade dos cadastros, evitando sobreposições e aumentando a eficácia das políticas ambientais que utilizam o CAR como insumo de informação.

Outro ponto de destaque refere-se à ausência de normas que regulem a análise de processos de licenciamento ambiental. Ainda que os órgãos competentes tenham avançado na implementação de medidas que promovam a celeridade das análises, a ausência de regulação estabelecendo os marcos dos fluxos processuais gera insegurança jurídica e falta de transparências dos processos.

Quanto à política de proteção florestal, cabe destacar que inexiste no estado lei que proteja o bioma Caatinga, que cobre boa parte do território. Nesse sentido avançar na política de desmatamento zero e de mecanismos de compensação do bioma exige a definição de marco legal.

Quanto à política estadual de meio ambiente e mudanças climáticas, os órgãos estaduais competentes tem atuado em conjunto para construir uma política moderna e eficiente. Cabe destacar que, em que se trata de alterações no clima, o Estado de Alagoas possui características de extrema vulnerabilidade e precisa, necessariamente, estar apto para enfrentar os os desafios decorrentes da mudança climática com planos, programas e projetos voltados à mitigação e adaptação.

**1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE**

Pilar Fiscal

O Estado de Alagoas irá implementar estratégias que tenham impacto de curto prazo e resultados estruturantes, visando notadamente projetos e elaboração de normas de status legal voltadas para construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Alagoas.

As medidas visam a redução de obrigações imediatas, em especial a partir de limitação ao aumento de despesas e melhoria do perfil da dívida estadual. Objetiva-se, assim, aumento da liquidez de forma perene, a fim de garantir a integral prestação de serviços públicos, bem como, permitir a continuidade dos investimentos públicos.

Medidas:

Redução dos gastos públicos através da instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e instituição de um Conselho de Gestão Fiscal

Reestruturar a dívida estadual com instituições financeiras nacionais  junto ao BIRD, no qual o foco é a redução extraordinária das prestações, de modo a melhorar o perfil da dívida e o fluxo de caixa do Estado

No que tange a sustentabilidade das ações previstas no longo prazo, destaca-se que o Novo Regime Fiscal propõe incluir na legislação estadual mecanismos de controle, estabilização e preservação do equilíbrio das contas públicas, a partir do cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, obediência a limites e condições no que tange ao poder de gasto de custeio e ao controle das despesas com pessoal. Assim, ficam estabelecidos, para cada exercício, limites individualizados para as despesas primárias correntes vinculado à variação de indexadores de reajustes, excepcionalizando-se algumas despesas de caráter obrigatório e outras ressalvas exigidas pela legislação fiscal.

A criação do Conselho de Gestão Fiscal visa disseminar práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. De tal modo, as ações visadas tendem a não comprometer a entrega de serviços públicos à população, mas contribuir para a sustentabilidade fiscal do estado e incentivar as boas práticas fiscais futuras, inclusive de caráter educativo para a sociedade.

Pilar Ambiental

As medidas adotadas para a área ambiental visam a institucionalização de medidas em curso e a criação de novas que possam impactar diretamente na manutenção dos ativos ambientais e construção de um marco regulatório e sustentável. Ainda se busca um processo de licenciamento e regularização ambiental mais ágil e efetivo que possa consolidar uma base de dados robusta para permitir, assim, a criação de mecanismos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Conjuntamente é esperado a criação de uma política estadual de meio ambiente e mudanças climáticas que possam nortear ações institucionais perenes.

Medidas

I ? Modernização do processo de análise dos licenciamentos ambientais.

II - Incentivo à regularização célere dos cadastros ambientais rurais e possibilidade de criação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

III - Ações que institucionalizam o programa de proteção florestal.

IV ? Criação da Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas e atualização da Política Estadual do Meio Ambiente.

Sobre a sustentabilidade das ações relativas ao pilar ambiental previstas no longo prazo, destaca-se que tais ações são de extrema importância para a garantia de um marco regulatório estadual voltado ao meio ambiente, simplificação e celeridade nos processos e o estabelecimento de metas, contribuindo para atualização da legislação ambiental e da política estadual do meio ambiente e mudanças climáticas. Uma vez instituída a legislação necessária, esta dará subsídio e segurança jurídica para ações já existentes e para novas ações voltadas à manutenção dos ativos ambientais.

Resultados Esperados:

Pilar Fiscal

Melhora da situação fiscal do Estado a partir da suavização dos fluxos de caixa e maior controle de gastos públicos, melhoria de indicadores fiscais e criação de espaço fiscal para investimentos.

Pilar Ambiental

I ? Regularização ambiental das propriedades rurais e consequentemente a recuperação e proteção da vegetação nativa;

II ? Acréscimo na proteção dos ativos ambientais do estado de Alagoas;

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

(i) Orientações estratégicas: informar se o programa/projeto está inserido nas orientações estratégicas do mutuário, bem como se consta do seu PPA

A reestruturação e recomposição das dívidas do Estado de Alagoas contraídas junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal atende ao artigo 7º, § 7º da Resolução do Senado Federal nº 43/2001 para fins de tratamento de excepcionalidade nos limites de endividamento. Nessa medida, em operações de reestruturação o Estado fica desobrigado de atender aos limites e condições para contratação de operação de crédito e não se faz necessário a inclusão da reestruturação e recomposição dessa dívida no Plano Plurianual - PPA, por caracterizar-se em duplicidade, considerando que já constam da Lei Orçamentária Anual - LOA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e PPA os serviços da dívida em dólares. Tendo em vista ainda que a proposta de refinanciamento cumpre o sentido de mitigar os atuais custos dessas dívidas, os ajustes necessários serão realizados em momento legal oportuno.

(ii) contrapartida:

De acordo com o Art. 3º da Resolução COFIEX n° 3 de 29 de maio de 2019: Não será exigido o requisito de contrapartida a que se referem os artigos anteriores, nas seguintes operações: [...] II - de reestruturação e recomposição do principal de dívidas.

(iii) taxa de câmbio: US$ 5,20780 Data: 28/02/2023

## 2. Projeto

**2.1. Título**

Programa de sustentabilidade fiscal, econômica e ambiental do Estado de Alagoas.

**2.2. Título Abreviado**

Programa Alagoas Mais Sustentável

**2.3. Mutuário**

Estado de Alagoas

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

(i) Objetivo Geral

O objetivo geral do projeto está estruturado em dois pilares: o fiscal e o ambiental

No pilar fiscal tem-se como objetivo geral promover ações estratégicas visando à ações e a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Alagoas. Assim, as medidas visam a redução de obrigações imediatas, em especial a partir de limitação ao aumento de despesas e especialmente em relação à melhoria do perfil da dívida estadual por meio da sua reestruturação.

No pilar ambiental, objetiva-se a melhoria das informações sobre os ativos naturais que permitam a institucionalização de políticas de proteção ambientais e construção de um marco regulatório, permitindo o desenvolvimento sustentável.

(ii) Objetivos Específicos

São ainda objetivos específicos da operação pleiteada:

- Promover a sustentabilidade fiscal a partir da aprovação de projetos legislativos voltados ao maior controle e transparência dos gastos públicos.

- Melhorar o perfil de endividamento do Estado.

- Promoção da análise dos Cadastros Ambientais Rurais e fomento ao mercado de Pagamento por Serviços Ambientais.

- Institucionalizar a proteção do Bioma Caatinga e o desmatamento zero.

- Aumentar a eficiência e transparência dos processos de licenciamento ambiental.

- Aparato legal e institucionalização das políticas voltadas ao meio ambiente mudanças climáticas.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Poupança Corrente. O indicador de poupança corrente (PC) corresponde à relação entre despesas correntes e receitas correntes. | Despesa Corrente / Receita Corrente | % | 91,33 | 89,83 |
| Índice de Custo da Dívida. O indicador corresponde à relação entre os Juros da Dívida Reestruturada e o Serviço total da Dívida Reestruturada | Juros da Dívida Reestruturada / Serviço total da Dívida Reestruturada | % | 55,44 | 52,57 |
| Tempo médio de aprovação dos pedidos de licenças ambientais | Tempo médio de dias para aprovação das licenças ambientais | N° de dias | 180,00 | 90,00 |
| Índice de Cadastros Ambientais Rurais analisados | Quantidade de CAR analisado / Quantidade de CAR sem análise | % | 0,16 | 25,00 |
| Percentual de área nativa existente no bioma Caatinga | Área nativa existente do bioma Caatinga / área nativa originária do bioma Caatinga | % | 20,50 | 25,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - CONSTRUIR MARCO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO QUE ASSEGURE A SUSTENTABILIDADE FISCAL** | **0,00** |
| P - Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal | 0,00 |
| **C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL** | **300.000.000,00** |
| P - Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD | 300.000.000,00 |
| **C - MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CUNHO AMBIENTAL** | **0,00** |
| P - Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental | 0,00 |
| P - Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | 0,00 |
| **C - POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS** | **0,00** |
| P - Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero. | 0,00 |
| P - Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | 0,00 |
| **Total dos Componentes** | **300.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - CONSTRUIR MARCO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO QUE ASSEGURE A SUSTENTABILIDADE FISCAL**

Ações relacionadas a construção de um marco institucional e regulatório destinado a assegurar a sustentabilidade fiscal, melhoria de indicadores fiscais, criação de espaço fiscal para investimentos e a transparência das informações fiscais.

**P - Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal**

Estabelecimento de um arcabouço fiscal para controle das despesas públicas e promoção da sustentabilidade fiscal e de um conselho com a participação de representantes do Governo Estadual, dos Governos Municipais e de entidades técnicas e representativas da sociedade.

**C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL**
Contratação de empréstimo para melhora do perfil da dívida estadual

**P - Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD**
Realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil ( contratos de financiamento nº 20.10001-9, 20.10002-7 e 40.00005-2) e Caixa Econômica Federal (contratos de financiamento nº 0531954 - DV 85).

**C - MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CUNHO AMBIENTAL**
Consiste em conjunto de ações de cunho normativo para modernização da legislação ambiental.

**P - Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental**
Advento de novas diretrizes que possam tornar o processo célere e reduzir a espera pela aprovação.

**P - Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)**
Medidas que possam acelerar as aprovações dos CARs de forma eficiente e fidedigna para viabilizar o desenvolvimento de políticas ambientais e a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais.

**C - POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS**
Conjunto de ações que visam a redução de danos ao meio ambiente.

**P - Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero.**
Publicação da legislação reguladora para proteção ao desmatamento dos biomas.

**P - Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.**
Publicação de legislação com as diretrizes para a política estadual que possam nortear a proteção ambiental e o advento de ações mitigadoras das mudanças climáticas.

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Outros** | **-** | **-** | **300.000.000,00** | **100,00** |
| P- Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P- Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD | US$ | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 100,00 |
| P- Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P- Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais ( CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P- Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P- Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **300.000.000,00** | **100,00** |

## 2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Com apoio da operação de reestruturação de dívida, o Governo de Alagoas promoverá ações estratégicas visando a construção de um marco institucional e regulatório que contribua para a sustentabilidade fiscal do Estado de Alagoas - Pilar Fiscal e de proteção do meio ambiente - Pilar Ambiental, com o objetivo de criar um ambiente mais eficiente, regulado e propício ao desenvolvimento sustentável das cadeias de negócios com responsabilidade ambiental. O Governo do Estado de Alagoas, desde 2015, está implementando medidas nas áreas fiscal e ambiental. Apresenta-se as medidas já executadas ou preparatórias às entregas previstas no projeto:

PILAR FISCAL

Instituição do Novo Regime Fiscal e de um Conselho de Gestão Fiscal

Sugerimos um projeto de lei, processo sei n° E:01500.0000004534/2023 visando incluir na legislação estadual mecanismos de controle, estabilização e preservação do equilíbrio das contas públicas. O Novo Regime Fiscal criado atuará em três frentes: 1) no planejamento e gestão fiscal; 2) na avaliação do regime e correção da situação fiscal do Estado de Alagoas; 3) no reforço de diversas medidas de responsabilidade fiscal no âmbito estadual. Propõe-se um teto de gastos para despesas primárias correntes vinculado à variação do IPCA, excepcionalizando-se os investimentos e as despesas com saúde e educação. A ideia é gerar um arcabouço fiscal que possibilite a geração de recursos para manter ou aumentar o nível de investimentos em Alagoas. O Conselho de Gestão Fiscal do Estado, um conselho com a participação da sociedade civil para aumentar a transparência dos recursos públicos, bem como a consciência, valorização e transparência do processo de educação fiscal do povo alagoano.

2. Reestruturar a dívida estadual com o sistema financeiro e instituições multilaterais, no qual o foco é a redução extraordinária das prestações, de modo a melhorar o fluxo de caixa do Estado. Tendo em vista as altas taxas de juros de 2022 e provavelmente de 2023 e 2024, o Estado de Alagoas está buscando melhorar ainda mais o perfil de sua dívida. A razão desta carta consulta é justamente realizar operação com o Banco Mundial para reestruturação das dívidas das operações de crédito com o Banco do Brasil (contratos de financiamento nº 20.10001-9, 20.10002-7 e 40.00005-2) e Caixa Econômica Federal (contratos de financiamento nº 0531954 - DV 85).

As tratativas já se iniciaram e as propostas foram analisadas. Inicialmente, foram analisadas as dívidas do Estado a fim de eleger aquelas com maior viabilidade de uma reestruturação bem-sucedida. De acordo com o Banco Mundial, o valor atual da taxa CDI está próximo do pico histórico, tornando os contratos de empréstimos atrelados ao CDI muito caros para Alagoas. Os empréstimos (Sustenta Alagoas - Finisa, Conecta Alagoas II, Conecta Alagoas III e Conecta Alagoas IV) podem ser refinanciados por serem atreladas ao CDI e por pagarem prêmios elevados (entre 112% e 120% do CDI) e são demasiadamente onerosos para o Estado, especialmente em um contexto de redução não tão rápida do CDI.

Assim, o Banco Mundial concluiu que as operações atreladas ao CDI se beneficiam com a operação de refinanciamento, mesmo considerando a multa a ser imposta pela liquidação antecipada dos empréstimos (R$ 63,7 milhões). Além disso, ela traz ganhos de alongamento do perfil da dívida e um menor custo ao longo do tempo.  Assim, poderá ser reestruturado até cerca de R$ 1,55 bilhões. Importante mencionar que esses valores dependem da taxa de câmbio e das taxas de juros brasileira e americana, que impactam diretamente no CDI e na SOFR, respectivamente.

Outra vantagem da reestruturação seria a redução do serviço da dívida nos anos iniciais. Em cálculos realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, nos quatro primeiros anos, essa redução proporciona uma folga orçamentária de cerca de R$ 95 milhões, R$ 172 milhões, R$ 154 milhões e R$ 138 milhões por ano. Quando consideramos os cinco primeiros anos, o total economizado com pagamento do serviço da dívida superaria R$ 642 milhões no período. A diferença é parcialmente compensada com os valores maiores a pagar a partir do 10º ano, decorrente do alongamento e do efeito da capitalização dos juros no decorrer do tempo.

Além disso, por se tratar de operações com duration de médio prazo (entre 3 e 9 anos), haveria uma potencial redução da pressão fiscal decorrente do alongamento do prazo de pagamento do serviço da dívida, após a operação de reestruturação.

Gráfico 15: Fluxo de Caixa das Operações - Reestruturação da Dívida x Fluxos de Caixa de Empréstimos Bancários (2023-2043, R$ Milhões)

Considerando as condições de mercado, a operação de reestruturação focada em operações atreladas ao CDI geraria um Valor Presente Líquido (VPL) de aproximadamente R$ 259,2 milhões e quando considerado o valor da multa para liquidação das operações, de aproximadamente R$ 63,7 milhões, o ganho é de R$ 195,5 milhões.

São requisitos da reestruturação: (i) Todo o montante liberado deve abater/quitar a dívida. Não há recurso novo; (ii) Níveis prudentes de risco que impliquem em um alívio fiscal; (iii) Objetivo da reestruturação é o pagamento do principal; (iv) É vedado o financiamento do fluxo da dívida; e (v) Não pode haver carência e pagamento customizado.

Dada a apresentação do fluxo financeiro, parâmetros, requisitos e características da operação visando a reestruturação, bem como como os impactos positivos como a economicidade e melhoria do fluxo de caixa do Estado trazida pela operação, dado que o novo fluxo de pagamento do serviço será bem menor do que o fluxo em curso, reforça-se o entendimento de que a reestruturação prevista contribuirá para o reequilíbrio das contas públicas estaduais e sustentabilidade da dívida pública.

Destaca-se ainda, que o ganho a valor presente pode ser ainda superior ao apresentado, tendo em vista terem sido utilizados parâmetros econômicos conservadores. Após a aprovação da operação pela Diretoria do Banco Mundial, é necessário aguardar a aprovação da garantia federal pelo Senado. Depois da aprovação da garantia, será possível às partes (Estado de Alagoas, governo federal e Banco Mundial) procederem às assinaturas dos acordos de empréstimo. Então, o Banco poderá declarar a operação como estando efetiva, momento a partir do qual é possível realizar os desembolsos.

PILAR AMBIENTAL

Diversas frentes de trabalho para a aprovação da Política Estadual de Meio Ambiente já estão em ação, dado que há estudos, discussões e minutas de projetos de leis em avaliação pelos atores governamentais. Outra frente está, atualmente, trabalhando nas discussões para a criação da Política de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com confecção de minuta de Lei.

No que tange aos aparatos regulatórios referentes à proteção ambiental, existem minutas referentes à regularização de penalidades para supressão de áreas de Caatinga, dado que existe uma legislação abrangente para o bioma Mata Atlântica mas que não possui as mesmas especificidades, sendo assim necessário especificar aparato jurídico para a Caatinga.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado de Alagoas () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

i) Condições Financeiras

Moeda: USD

Valor: USD 300,0 milhões (R$ 1,55 bilhões)

Taxas de Juros: SOFR + 0,60% a.a.

Demais encargos e comissões: Taxa inicial de 0,25% do valor da operação, que é cobrada uma única vez, antes do desembolso. Além disso, há uma comissão de compromisso de 0,25% ao ano, cobrada sobre os valores não desembolsados e cujo período de cobrança se inicia 60 dias após a assinatura do acordo de empréstimo.

Período de amortização: semestral

Prazo de carência: não há

Prazo total: 19 anos

É relevante destacar que as tais informações são preliminares e que as condições financeiras efetivas do empréstimo serão definidas nas negociações dos acordos. Tem-se ainda que as taxas mencionadas são as informadas no site do Banco Mundial no dia 26 de abril de 2023. O cronograma de amortização da operação de reestruturação pode ser analisado no Anexo 3.

ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O financiamento externo se justifica tendo em vista que este irá reestruturar operações de crédito que geram um custo maior e num prazo mais curto, pressionando o fluxo de caixa do Estado. Tem-se ainda, que o tipo de operação e seu valor total não constam dos portfólios disponibilizados nas instituições financeiras nacionais. As condições financeiras oferecidas pelo Banco Mundial são competitivas e tendem a ser menores que as dos demais parceiros multilaterais.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):

De acordo com a Resolução COFIEX nº 17 de 7 de junho de 2021, em seu Art. 6º: As operações de crédito que se destinem à reestruturação e recomposição do principal de dívidas de Estados, Distrito Federal e Municípios, da sua administração direta, de suas autarquias, fundações e empresas estatais dependentes, não concorrerão com os demais pleitos e não consumirão o limite para operações com financiamento externo disposto no art. 4º desta Resolução, desde que destinadas à reestruturação e recomposição de dívidas que já contavam, em sua totalidade, com garantia da União.

Ressalta-se que todas as dívidas a serem reestruturadas pela operação pleiteada já contam com garantia da União em sua totalidade ( contratos de financiamento nº 20.10001-9, 20.10002-7 e 40.00005-2 com o Banco do Brasil e contrato nº 0531954 - DV 85 com a Caixa Econômica Federal). Os contratos a serem financiados e os contratos de garantias da União podem ser analisados no Anexo 4.

Considerando ainda a presente resolução, tem-se que o programa atende os seguintes tópicos do item 4 - Áreas Estratégicas e impactos do projeto do anexo da resolução em tela:

1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

(ii) População beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto

Toda a população alagoana, aproximadamente 3,3 milhões de pessoas, será beneficiada pelas ações do projeto em tela, tendo em vista que os resultados positivos estão relacionados com melhorias fiscais visando a redução de gastos, um quadro fiscal equilibrado e melhorias ambientais, contribuindo para o aumento da qualidade de vida tanto dos contribuintes quanto da sociedade em geral, em especial, as futuras gerações.

Também serão diretamente beneficiados aproximadamente 115.000 pessoas que aguardam a análise dos cadastros ambientais rurais.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Externas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | BIRD | US$ | 300.000.000,00 | 1,00 | 300.000.000,00 |
| Total: | | | 300.000.000,00 | | 300.000.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

(i) Arranjo institucional: Instituições envolvidas na implementação do programa/projeto e suas respectivas responsabilidades na execução

Seguem as instituições que participarão da implementação/execução do projeto proposto e prestar as informações ao BIRD.

Pilar Fiscal: Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ

Pilar Ambiental: Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA

Indiretamente participarão dos arranjos operacionais para implementação das medidas o Gabinete Civil, a Secretaria do Gabinete Civil, a Procuradoria Geral do Estado e a Assembleia Legislativa Estadual.

(ii) Matriz de Responsabilidade: Ver Anexo 5

(iii) Arranjo operacional: informar sobre a equipe técnica e a experiência das instituições do proponente para a implementação das ações do programa/projeto.

A Secretaria de Estado da Fazenda - Sefaz como responsável por formular, coordenar e executar as funções de administração tributária, financeira e contábil do Estado, tendo como algumas de suas competências, executar e prover a gestão da política tributária, financeira e contábil do Estado, auxiliar o Governador do Estado na formulação da política Econômico Financeira do Estado e controlar e contabilizar o movimento financeiro envolvendo ingressos, pagamentos e disponibilidades, apresenta as habilidades necessárias para implementar/ executar ações relativas ao pilar fiscal.

O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas - IMA como responsável pela implementação/execução das ações relativas ao pilar ambiental e tem jurisdição em todo o território alagoano e é responsável pela execução das políticas estaduais de Meio Ambiente, essas entendidas como o conjunto de normas, planos, programas e outros instrumentos de proteção ambiental, sendo este instituto o agente estadual apto e competente para implementar as medidas propostas no presente projeto.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas | | |
| Representante Oficial: | Renata dos Santos | | |
| Endereço da Sede: | Rua Gen. Hermes, 80 - Centro | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 1 **Ano**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES BIRD | TOTAL BIRD |
|---|---|---|---|
| **C - CONSTRUIR MARCO INSTITUCIONAL E REGULATÓRIO QUE ASSEGURE A SUSTENTABILIDADE FISCAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P - Instituição do Novo Regime Fiscal de Alagoas e do Conselho de Gestão Fiscal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C - REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |
| P - Assinar contrato de reestruturação de dívidas com o BIRD | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| **C - MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE CUNHO AMBIENTAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P - Publicação de legislação que promova a simplificação e celeridade na análise dos processos de licenciamento ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P - Publicação de legislação para estabelecimento de metas para o Estado promover a análise e regularização dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) e possibilite a criação de mercado para o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C - POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| P - Publicação de legislação para institucionalizar o Programa de Proteção Florestal com foco no bioma caatinga e de incentivo ao desmatamento zero. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P - Criação e publicação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** | **300.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) A implementação do projeto demanda lei estadual autorizativa para o Executivo Estadual contrair o empréstimo e da aprovação de leis estaduais para cumprir as contrapartidas acordadas. No que se refere à Lei autorizativa, a equipe de governo responsável pelo relacionamento com a Assembleia Legislativa tem mostrado o real estado das finanças estaduais e sensibilizado os membros daquele Poder da importância da reestruturação para melhorar a sustentabilidade fiscal de Alagoas, a não aprovação de lei autorizativa é avaliada com um risco extremamente baixo.

Quanto às leis relativas às contrapartidas mencionadas nesta carta consulta, a maior parte delas já conta com minutas elaboradas e o Executivo Estadual tem plena governança sobre o processo necessário à sua edição, contando ainda com equipes suficientemente capacitadas para proceder a sua concepção e redação, além de manter boa governabilidade com o legislativo local para as aprovações necessárias.

(ii) os riscos

A não publicação dos atos normativos necessários implicam na desconformidade do DPL em relação às contrapartidas acordadas.

A não contratação do Programa Progestão Alagoas junto ao BIRD dificultará demasiadamente a implementação das contrapartidas acordadas.

(iii) as ações mitigadoras

Envolvimento de todos atores governamentais afetados na preparação das minutas dos atos administrativos e normativos, bem como submissão à procuradoria do Estado para avaliação quanto à constitucionalidade e conformidade legal das medidas e contratações necessárias.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Tendo em vista que no caso da presente operação os produtos dizem respeito apenas às contrapartidas relativas aos marcos legais dos pilares fiscal e ambiental, não há riscos associados ao atraso na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, plano de aquisição, termos de referências, etc.

**5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES**

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

As contrapartidas ambientais do projeto visam justamente dirimir riscos ambientais hoje existentes, não havendo riscos ambientais diretos relacionados à execução do projeto. Não obstante, há riscos para o projeto no que tange ao momento pós efetividade da publicação da Política Ambiental, pois na ausência de efetiva fiscalização da aplicação da lei, há riscos de não ser possível mensurar fidedignamente os resultados para fins de indicadores.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**